ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ПЕГМАТИТИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ.2, Т.2 ОТ ЗПБ ОТ НАХОДИЩЕ "СТРЕЛЧА-МЕРАТА" – УЧАСТЪЦИ „МЕРАТА", „МАЛИ КЛАДНИ ДЯЛ" И „БАНЧОВЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СТРЕЛЧА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.

Днес ..30.06...2010г., в гр. София, Република България в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание:

- чл.25, ал.2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 157 от 23 март 2010г. (обн., ДВ, бр.26 от 6 април 2010г.) на Министерския съвет за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на „Ватия" АД – София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства от находище "Подгумер", с.Подгумер, район „Нови Искър", област София, от находище „Сакар планина" – участък „Богомил", с.Богомил, община Харманли, област Хасково, от находище „Бистрица", с.Бистрица, област София, от находище „Овчарово", с.Овчарово, община Харманли, област Хасково, от находище „Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, от находище „Побит камък", с.Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, от находище „Стрелча - Мерата" – участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", община Стрелча, област Пазарджик и от находище „Гърмище", с.Чепърлинци, община Драгоман, Софийска област;
- чл.23, ал.8 от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити – подземни богатства по чл.2, т.2 от ЗПБ от находище „Стрелча - Мерата" – участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", община Стрелча, област Пазарджик, между

СТРАНИТЕ:

1. **Министъра на икономиката, енергетиката и туризма** ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

2. **"ВАТИЯ" АД**, гр.София, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831765981, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, район Триадица, кв. „Манастирски ливади-Б", бл.65, Бизнес-сграда „Евроцентър", ет.3, представлявано от изпълнителния директор Георги Стойов Симеонов

И

3. **"ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД**, гр. София, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, район Триадица, кв. „Манастирски

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл.78, ал.8 от ЗК, във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т.1 от ДР на ЗЗЛД

ливади-Б", бл.65, Бизнес-сграда „Евроцентър", ет.4, представлявано от изпълнителния директор Георги Стойов Симеонов

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. "Ватия" АД, гр. София прехвърля на "Ватия Холдинг" АД, гр. София изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 157 от 23 март 2010г. (обн., ДВ, бр.26 от 6 април 2010г.) на Министерския съвет и сключения на 18.12.2006г. договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити – подземни богатства по чл.2, т.2 от ЗПБ от находище „Стрелча - Мерата" – участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", община Стрелча, област Пазарджик.

Чл.2. "Ватия Холдинг" АД, гр. София приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на "Ватия" АД, гр. София, произтичащи от Решение № 157 от 23 март 2010г. (обн., ДВ, бр.26 от 6 април 2010г.) на Министерския съвет и сключения концесионен договор.

Чл.3.(1) В 30-дневен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение "Ватия Холдинг" АД, гр. София, се задължава да представи банкова гаранция за 2010 г. по чл.22, ал.3 от концесионния договор за находище „Стрелча - Мерата" – участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", община Стрелча, област Пазарджик.

(2) При забавено изпълнение на задължението по предходната алинея или при пълното му неизпълнение, концесионерът дължи неустойката, предвидена в чл.25, ал.5 от концесионния договор.

(3) В срока по ал.1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма изпраща писмо до банката, издала предоставената от „Ватия" АД банкова гаранция за находище „Стрелча-Мерата" - участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", с оглед нейното освобождаване.

Чл.4. (1) В 3-месечен срок от подписване на настоящото допълнително споразумение страните по концесионния договор сключват договор за доверителна банкова сметка в съгласувана с концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи на находище „Стрелча-Мерата" - участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец" при условията на чл.23 от концесионния договор.

(2) Първата вноска по сметката е в размер на дължимите от „Ватия" АД, съгласно клаузите на концесионния договор, суми по откритата от дружеството доверителна сметка за периода от откриването ѝ до подписване на настоящото споразумение. За целта, в срок до 2 месеца от сключване на настоящото споразумение, натрупаните до момента суми по откритата от „Ватия" АД, доверителна сметка, се превеждат по сметка на „Ватия Холдинг" АД.

(3) В случай, че преведените от „Ватия" АД суми, не съответстват като размер на изискуемия съгласно концесионния договор, „Ватия Холдинг" АД се задължава да внесе разликата за своя сметка.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл.36а, ал.3 от ЗК във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т.7 от ДР на ЗЗЛД

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.5. Настоящото допълнително споразумение се състои от три страници, съставено е в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера и влиза в сила от датата на неговото подписване.

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА:

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

"ВАТИЯ" АД:

......

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ

"ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД:

....

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗПД